ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди
от участък „Южна Петровица” на находище „Гюдюрска”,
община Златоград, област Смолян, сключен на
14 юли 2004г.

Днес, 05.04.......2007г. /пети април.................................. две хиляди и седма година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 11 октомври 2006г.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Министъра на икономиката и енергетиката – **РУМЕН ОВЧАРОВ**

и

2. **“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД,** наричано по-долу **КОНЦЕСИОНЕР,** регистрирано по ф.дело 7199/1991г., по описа на Софийски градски съд, представлявано от председателя на СД – **НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ**, ЕГН и изпълнителния директор – **НЕДЕЛЧО БОНЕВ**, ЕГН, само заедно

сключиха настоящото Допълнително споразумение №2 към Договора, както следва:

Чл.1. В чл.16 от концесионния договор се създава ал.6:
„/6/ Част от дължимото годишно концесионно възнаграждение, възлизаща на 30 /тридесет/ на сто, се внася от концесионера по бюджета на община Златоград, при условията и в сроковете на чл.16 от концесионния договор.”

Чл.2. /1/ Алинея 1 на чл.24 се изменя, както следва:
„Чл.24. /1/ При системно нарушаване на условие за осъществяване на концесията и/или системно неизпълнение на основно задължение по договора, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие до концесионера. Концедентът може да пристъпи към прекратяване на договора, само ако нарушенията на условия по концесията и/или неизпълненията на основни задължения, са констатирани по надлежния ред чрез отправяне на покана за доброволно изпълнение, в която е определен разумен срок за изпълнение и концесионерът не е изпълнил дължимото в дадения срок.”

/2/ Алинея 2 на чл.24 се изменя, както следва:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„/2/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.6, ал.2, т.т.6, 8, 9 и 15, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 1 на сто на ден върху минималното концесионно възнаграждение, но не повече от 540 щ.д.”

/3/ Алинея 3 на чл.24 се изменя, както следва:

„/3/ Концесионерът дължи неустойка в размер 270 щ.д. за неизпълнение на задължението по чл.6, ал.2, т.14. Неизпълнение на посоченото задължение е налице, когато към 15 януари, не са налични в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети.”

/4/ Алинея 4 на чл.24 се отменя.

Чл.3. Чл.25 се отменя.

Чл.4. В глава „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се създава т.9:

„9.СИСТЕМНО НАРУШАВАНЕ НА УСЛОВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И/ИЛИ СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА – констатирано по надлежния ред трикратно /и повече/ нарушаване /неизпълнение/, неотстранено в указания срок. В този случай не е задължително нарушенията да са хронологически последователно констатирани.”

Чл.5. Настоящото Допълнително споразумение № 2 влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (две) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА: **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

…….

РУМЕН ОВЧАРОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

….

НЕДЕЛЧО БОНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД